

시 정 요 구

1. 제 목 : 누적 OFF 관리 부적정

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 입원 환자에 대한 안전하고 효율적인 진료서비스 제공을 위하여 입원병실을 운영하고, 입원 병동에 근무하는 간호사의 근무형태를 3교대 근무로 편성하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제23조(휴일 및 휴무일)에서는 관공서의 공휴일, 근로자의 날, 공단 창립기념일을 휴일, 토요일은 휴무일(이하 '일반근무자의 휴일')로 한다고 하였고, 제3항에서는 교대근무자 등의 휴일 및 휴무일(이하 "off")은 일반근무자의 휴일의 범위 내에서 소속부서의 장이 정한다고 하였습니다.

한편, ○○○○병원 &&실에서는 부서원의 특별휴가, 당월 일반근무자의 휴일 과다 등 여건상 일반근무자의 휴일과 같은 날 수로 off를 부여하지 못 한 경우, off를 더 준 경우에는 +()일, 덜 준 경우에는 -()일 누적하여 관리하고 있으며,

'20. 3월 탄력적 근로시간제 시행을 앞두고 그 동안 누적된 off를 휴일 근무 수당에 준하여 정산하기로 노사합의 후 off가 누적된 직원들에게 휴일 근무수당으로 지급하였습니다.

또한 ○○○○병원은 2020년 코로나19 바이러스 유행에 따라 감염병전담병원으로 지정되어 '20. 2.27. ~ 5.19까지 코로나19 격리병동을(이하 "격리병동") 운영하였고, 격리병동의 업무강도 등으로 인하여 격리병동 교대근무자는 일반근무자 근로일 수 보다 적은 일 수로 근무하였으며,

일반근무자보다 적은 일 수로 근무함에 따라 발생된 +off가 과다하여 본사의 방침¹⁾을 받은 후, 격리병동 근무기간은 일반근무자보다 적은 일 수로 근무하여도 일반근무자 근로일 수로 인정하기로 하였습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 off는 금전적으로 정산되어 급여에 영향을 주고 있으므로, 금전적으로 정산한 off 일 수 만큼은 반영하여 차감하고, 격리병동 근무기간 전산에서 자동으로 발생하는 +off 일 수는 반영되지 않도록 하는 등 off 일 수 관리를 정확히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원 &&실 교대근무자의 off 관리현황을 확인한 결과, 격리병동의 급박한 운영, 격리병동 근무자의 잦은 병동 이전에 따른 off일 수 계산 오류로 인하여 16명에 대해 off일 수를 실제와 다르게 관리하고 있습니다.

4. 관계기관 의견

○○○○병원은 감사결과를 수용하면서 잘못된 off일 수를 정정하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 정산된 off일 수 미반영 및 격리병동 근무기간 off일 수 반영 오류로 잘못 관리되고 있는 16명의 off일수 40일(과다 off일 수 32일, 과소 off일 수 8일)을 정정 조치하시기 바랍니다.(시정)

1) 감염병전담병원 격리병동 교대제 근로자 근로시간 인정기준 안내(노사-592, '20.04.02.)